



PUTUSAN

Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Wira Wijaya Bin Musman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /9 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pacarkeling Gg. 2 No. 48 Rt.002 Rw.006 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya dan Kontrak Jl. Kedung Cowek Tegal No. 14 Kec. Kenjeran Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Syaiful Wira Wijaya Bin Musman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan tanggal 7 Juni 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan tanggal 17 Juli 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2026 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2026

Terdakwa didampingi oleh Advokat bernama M.ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H., & Rekan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum wira Negara Akbar yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV /205, Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby, tanggal 3 Agustus 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 24 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 24 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. No. :14062/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,756 gram
 2. No. :14063/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 1,006 gram
 3. No. :14064/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,596 gram
 4. No. :14065/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,928 gramAdapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 3,286 gram
5. No. :14066/2026/NNF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" dengan berat netto sekitar 0,863 gram
6. No. :14067/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo "Kodok" dengan berat netto sekitar 0,436 gram
7. 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" narkotika jenis extacy dengan berat 0,863 gram
8. 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkotika jenis extacy dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 0,436 gram

9. 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum

10.1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu SIM 1 089604203088

IMEI 1 864858070678277 SIM 2 864858070678269

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana, sehingga agar status dari barang bukti di atas

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Advokat yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan / atau
2. Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Advokat terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2026 atau setidaknya masih dalam tahun 2026, bertempat dibawah Jembatan Suramadu Jl.Kedung Cowek Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN menghubungi sdr. AZKA (DPO) untuk memesan barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa. Selanjutnya saat sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.AZKA, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau dibawah Jembatan Suramadu Jl.Kedung Cowek Surabaya, setelah terdakwa berhasil, terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Adapun maksud terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri agar badan terasa ringan dan segar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib sdr.AZKA menghampiri terdakwa di rumah Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya dengan maksud menitip 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang diletakkan dilantai kamar rumah terdakwa dan sdr.AZKA pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 20.00 Wib saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS ARIF SUFI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didepan jual beli besi tua Jl.Kedung Cowek No.390 Kenjeran Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang didalamnya 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat seluruhnya sekitar 2,28 gram, 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" narkotika jenis extacy dengan berat 0,863 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkotika jenis extacy dengan berat 0,436 gram yang berada dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat 1,006 gram yang berada dilaci meja rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berabel dan berlak segel yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 15 Juni 2026 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04516/NNF/2026 atas nama terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, FITA ADELIA S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :14062/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,756 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14063/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 1,006 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14064/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,596 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14065/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,928 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 3,286 gram

- No. :14066/2026/NNF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" dengan berat netto sekitar 0,863 gram tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA (3,4 Metilendiosimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :14067/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo “Kodok” dengan berat netto sekitar 0,436 gram tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA (3,4 Metilendiosimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 14062/2026/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,735 gram;
- No. : 14063/2026/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,977 gram;
- No. : 14064/2026/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,564 gram;
- No. : 14065/2026/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,903 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2026 atau setidaknya masih dalam tahun 2026, bertempat di rumah Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 20.00 Wib saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS ARIF SUFI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didepan jual beli besi tua Jl.Kedung Cowek No.390 Kenjeran Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang didalamnya 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat seluruhnya sekitar 2,28 gram, 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" narkotika jenis extacy dengan berat 0,863 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkotika jenis extacy dengan berat 0,436 gram yang berada dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat 1,006 gram yang berada dilaci meja rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berabel dan berlak segel yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 15 Juni 2026 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04516/NNF/2026 atas nama terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, FITA ADELIA S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - No. :14062/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,756 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :14063/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 1,006 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :14064/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,596 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14065/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,928 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 3,286 gram

- No. :14066/2026/NNF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" dengan berat netto sekitar 0,863 gram tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA (3,4 Metilendiosimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- No. :14067/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo "Kodok" dengan berat netto sekitar 0,436 gram tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA (3,4 Metilendiosimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 14062/2026/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



dengan berat netto 0,735 gram;

- No. : 14063/2026/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,977 gram;
- No. : 14064/2026/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,564 gram;
- No. : 14065/2026/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,903 gram;
- Bahwa perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS MOCHAMAD RIFQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 20.00 Wib saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS MOCHAMAD RIFQI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didepan jual beli besi tua Jl.Kedung Cowek No.390 Kenjeran Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya

- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang didalamnya 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu dengan total berat seluruhnya sekitar 2,28 gram, 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" narkoba jenis extacy dengan berat 0,863 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkoba jenis extacy dengan berat 0,436 gram yang berada dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat 1,006 gram yang berada dilaci meja rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN menghubungi sdr. AZKA (DPO) untuk memesan barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa. Selanjutnya saat sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.AZKA, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau dibawah Jembatan Suramadu Jl.Kedung Cowek Surabaya, setelah terdakwa berhasil, terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Adapun maksud terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri agar badan terasa ringan dan segar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib sdr.AZKA menghampiri terdakwa di rumah Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya dengan maksud menitip 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang diletakkan dilantai kamar rumah terdakwa dan sdr.AZKA pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 20.00 Wib saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS MOCHAMAD RIFQI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didepan jual beli besi tua Jl.Kedung Cowek No.390 Kenjeran Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya
- Bahwa benar setelah melakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang didalamnya 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat seluruhnya sekitar 2,28 gram, 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" narkotika jenis extacy dengan berat 0,863 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkotika jenis extacy dengan berat 0,436 gram yang berada dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat 1,006 gram yang berada dilaci meja rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN menghubungi sdr. AZKA (DPO) untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa. Selanjutnya saat sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.AZKA, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau dibawah Jembatan Suramadu Jl.Kedung Cowek Surabaya, setelah terdakwa berhasil, terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Adapun maksud terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri agar badan terasa ringan dan segar.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib sdr.AZKA menghampiri terdakwa di rumah Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya dengan maksud menitip 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang diletakkan dilantai kamar rumah terdakwa dan sdr.AZKA pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 terdakwa menghubungi sdr. AZKA (DPO) untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa. Selanjutnya saat sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.AZKA, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau dibawah Jembatan Suramadu Jl.Kedung Cowek Surabaya, setelah terdakwa berhasil, terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Adapun maksud terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri agar badan terasa ringan dan segar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib sdr.AZKA menghampiri terdakwa di rumah Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya dengan maksud menitip 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang diletakkan dilantai kamar rumah terdakwa dan sdr.AZKA pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 20.00 Wib saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS MOCHAMAD RIFIQI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang didalamnya 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu dengan total berat seluruhnya sekitar 2,28 gram, 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" narkoba jenis extacy dengan berat 0,863 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkoba jenis extacy dengan berat 0,436 gram yang berada dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat 1,006 gram yang berada dilaci meja rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. No. :14062/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,756 gram;
2. No. :14063/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 1,006 gram;
3. No. :14064/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,596 gram;
4. No. :14065/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,928 gram;
5. Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 3,286 gram;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. No. :14066/2026/NNF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “Minion” dengan berat netto sekitar 0,863 gram;
7. No. :14067/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo “Kodok” dengan berat netto sekitar 0,436 gram;
8. 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “Minion” narkotika jenis extacy dengan berat 0,863 gram;
9. 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkotika jenis extacy dengan berat 0,436 gram;
10. 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum ;
11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu SIM 1 089604203088 IMEI 1 864858070678277 SIM 2 864858070678269;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 terdakwa menghubungi sdr. AZKA (DPO) untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa. Selanjutnya saat sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.AZKA, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau dibawah Jembatan Suramadu Jl.Kedung Cowek Surabaya, setelah terdakwa berhasil, terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib sdr.AZKA menghampiri terdakwa di rumah Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya dengan maksud menitip 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang diletakkan dilantai kamar rumah terdakwa dan sdr.AZKA pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 20.00 Wib saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS ARIF SUFI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didepan jual beli besi tua Jl.Kedung Cowek No.390 Kenjeran Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya, didapatkan 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang didalamnya 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat seluruhnya sekitar 2,28 gram, 2 (dua) butir

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



tablet warna kuning logo "Minion" narkotika jenis extacy dengan berat 0,863 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkotika jenis extacy dengan berat 0,436 gram yang berada dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat 1,006 gram yang berada dilaci meja rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04516/NNF/2026 atas nama terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, FITA ADELIA S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :14062/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,756 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14063/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 1,006 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14064/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,596 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14065/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,928 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 3,286 gram

- No. :14066/2026/NNF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" dengan berat netto sekitar 0,863 gram tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



mengandung MDMA (3,4 Metilendiosimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- No. :14067/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo “Kodok” dengan berat netto sekitar 0,436 gram tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA (3,4 Metilendiosimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang berupa Narkotika Golongan I tersebut, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa : **Syaiful Wira Wijaya Bin Musman** dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang tiada memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang didalamnya 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu dengan total berat seluruhnya sekitar 2,28 gram, 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “Minion” narkoba jenis extacy dengan berat 0,863 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkoba jenis extacy dengan berat 0,436 gram yang berada dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat 1,006 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 04516/NNF/2026 atas nama terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, FITA ADELIA S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti:

- No. :14062/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,756 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14063/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 1,006 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14064/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,596 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14065/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,928 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 3,286 gram

- No. :14066/2026/NNF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" dengan berat netto sekitar 0,863 gram tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA (3,4 Metilendiosimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- No. :14067/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo "Kodok" dengan berat netto sekitar 0,436 gram tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA (3,4 Metilendiosimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (*incasu* Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, ternyata terkait dengan barang bukti narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 terdakwa menghubungi sdr. AZKA (DPO) untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa. Selanjutnya saat sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.AZKA, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau dibawah Jembatan Suramadu Jl.Kedung Cowek Surabaya, setelah terdakwa berhasil, terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib sdr.AZKA menghampiri terdakwa di rumah Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya dengan maksud menitip 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang diletakkan dilantai kamar rumah terdakwa dan sdr.AZKA pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 20.00 Wib saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS ARIF SUFI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didepan jual beli besi tua Jl.Kedung Cowek No.390 Kenjeran Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Jl.Kedung Cowek Tegal No.14 Kenjeran Surabaya, didapatkan 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang didalamnya 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu dengan total berat seluruhnya sekitar 2,28 gram, 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" narkoba jenis extacy dengan berat 0,863 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkoba jenis extacy dengan berat 0,436 gram yang berada dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat 1,006 gram yang berada dilaci meja rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04516/NNF/2026 atas nama terdakwa SYAIFUL WIRA WIJAYA BIN MUSMAN yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, FITA ADELIA S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :14062/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,756 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :14063/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto sekitar 1,006 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :14064/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,596 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :14065/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,928 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 3,286 gram

- No. :14066/2026/NNF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" dengan berat netto sekitar 0,863 gram tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA (3,4 Metilendiosimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- No. :14067/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo "Kodok" dengan berat netto sekitar 0,436 gram tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung MDMA (3,4 Metilendiosimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, pada saat Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan dilakukan penggeledahan, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum yang didalamnya 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu dengan total berat seluruhnya sekitar 2,28 gram, 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" narkoba jenis extacy dengan berat 0,863 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkoba jenis extacy dengan berat 0,436 gram yang berada dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat 1,006 gram yang berada dilaci meja rumah terdakwa, yang kesemuanya berada dalam pengiasaan terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Advokat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. No. :14062/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,756 gram;
2. No. :14063/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 1,006 gram;
3. No. :14064/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,596 gram;
4. No. :14065/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,928 gram;
- a. Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 3,286 gram;
5. No. :14066/2026/NNF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" dengan berat netto sekitar 0,863 gram ;
6. No. :14067/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo "Kodok" dengan berat netto sekitar 0,436 gram;
7. 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Minion" narkotika jenis extacy dengan berat 0,863 gram ;
8. 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkotika jenis extacy dengan berat 0,436 gram;
9. 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum ;
10. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu SIM 1 089604203088 IMEI 1 864858070678277 SIM 2 864858070678269;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri pada tahun 2017 dengan memperoleh putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan Tindak Pidana;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Wira Wijaya Bin Musman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - No. :14062/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,756 gram;
 - No. :14063/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 1,006 gram;
 - No. :14064/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,596 gram;
 - No. :14065/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,928 gram;
 - Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 3,286 gram;
 - No. :14066/2026/NNF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “Minion” dengan berat netto sekitar 0,863 gram;
 - No. :14067/2026/NNF,- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo “Kodok” dengan berat netto sekitar 0,436 gram;
 - 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “Minion” narkotika jenis extacy dengan berat 0,863 gram;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir tablet warna biru logo kodok narkoba jenis extacy dengan berat 0,436 gram ;
- 1 (satu) buah kantong warna putih bekas parfum ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu SIM 1 089604203088 IMEI 1 864858070678277 SIM 2 864858070678269;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

ttd

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

ttd

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Rahatmasurya, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2026/PN Sby